

1508558-13.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Isaura Cristina Barreira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/05/2022

... AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1508558-13.2022.8.26.0228 - Controle 2022/000429

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSÉ FÁBIO FERREIRA DA SILVA

Vítima:

A Coletividade

Data da Audiência:

04/05/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES e JULGAMENTO

Aos 04 de maio de 2022, à hora designada, nesta cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo, em audiência realizada por videoconferência, onde presente se achava o Meritíssimo(a) Juiz(a) de Direito Titular, Doutor(a) ISAURA CRISTINA BARREIRA, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. Após o pregão, deu a sua fé de haverem comparecido o(a) Digníssimo(a) Promotor(a) de Justiça, Dr.(a). ALINE APARECIDA HOLTZ AMBAR; o réu JOSÉ FÁBIO FERREIRA DA SILVA, e seus Defensores Dr. ALEX SANDRO TRINDADE DOS SANTOS, OAB/SP nº 395.278 e Dr. RICARDO FERNANDO COSTA JUNIOR, OAB/SP nº 421.251.

Preliminarmente, pela MMª Juíza foi mantido o recebimento da denúncia, pois ausentes as hipóteses ensejadoras da absolvição sumária e por não se vislumbrar a ausência de qualquer condição para a deflagração da ação penal.

Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais militares Jozemar e Nilson. Ao final, o réu foi interrogado.

Na fase do art. 402, nada foi requerido pelas partes.

Dada a palavra ao Dra. Promotora de Justiça, em debates orais, sustentou a

condenação nos termos da denúncia com base nas provas produzidas, sem substituição da pena em razão da reincidência do réu, reconhecimento da atenuante pela confissão espontânea e regime semiaberto para cumprimento da pena, a qual foi gravada. Dada a palavra ao Dr. Defensor, em debates orais, sustentou a aplicação da atenuante pela confissão espontânea do réu, regime aberto para cumprimento inicial da pena e recurso em liberdade, a qual foi gravada.

A seguir, pela MMª. Juíza foi dito:

VISTOS.

JOSÉ FÁBIO FERREIRA DA SILVA foi denunciado como incurso nas penas do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03, porque no dia 10 de abril de 2022, por volta de 1h, na Rua Salvador Gianetti, nº 386, Guaianases, São Paulo/SP, portava um revólver da marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, com nº de série 497931, municiado com 06 (seis) cartuchos íntegros, bem como trazia consigo mais 26 (vinte e seis) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 18/04/2022 (fls. 100), o réu foi regularmente citado e ofereceu defesa prévia.

Durante a instrução criminal foram ouvidos os policiais militares Jozemar e Nilson. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates orais, manifestou-se o Ministério Público pela condenação nos termos da denúncia e a Defesa pedidos relativos à dosimetria da pena.

É o breve relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

Em juízo, o policial Jozemar declarou que estavam em cumprimento de ordem de serviço, com vistas à motocicletas. Deram ordem de parada, quando o acusado tentou se evadir, foi contido. Localizaram na posse do acusado o revólver municiado com 6 cartuchos intactos. A arma tinha numeração. O acusado alegou que a arma era para sua defesa, por ter sido vítima de roubos anteriores. O acusado apresentava ferimentos no olho esquerdo e na orelha.

O policial Nilson relatou que estavam realizando bloqueio policial no local e parando os veículos. Em abordagem, o acusado afirmou que estava em posse do armamento, que estava municiado, bem como com uma caixa de munições. O acusado afirmou que havia sido vítima de roubo e que pegou o armamento para ir atrás dos autores do roubo.

Ao ser interrogado, o réu JOSÉ FÁBIO afirmou que já foi processado por roubo e cumpriu a pena. Trabalhava com hamburgueria. Mora com sua esposa, tem 1 filho. Sobre os fatos, confessou a prática do delito, estava armado porque 40 minutos antes foi vítima de roubo, mas reagiu e foi agredido.

Não há dúvidas quanto a autoria, isso porque os policiais foram coesos ao afirmarem que realizavam bloqueio de trânsito, quando realizaram abordagem do acusado e em sua posse localizaram o revólver da marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, com nº de série 497931, municiado com 06 (seis) cartuchos íntegros, bem como mais 26 (vinte e seis) munições do mesmo calibre em sua posse.

Ressalto que os policiais não tinham inimizade ou conheciam o réu e não possuíam motivos para incriminá-lo falsamente.

Neste sentido há entendimento firmando pelo Superior Tribunal de Justiça "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa [...]" (AgRg no AREsp 1686847 / SE, Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 10/08/2020).

Além disso, o revólver da marca Taurus, calibre 38, de uso permitido, com nº de série 497931, municiado com 06 (seis) cartuchos íntegros, e as 26 (vinte e seis)

munições do mesmo calibre, foram devidamente apreendidos, e as munições periciadas às fls. 122/127, tendo sido confirmada a aptidão para realização dos disparos das munições.

Por fim, o réu confessou a prática do delito, afirmando que tinha o armamento e munições em sua posse porque pretendia se vingar de um roubo que sofreu momentos antes, o que em nada justifica a prática do delito.

Portanto, procede a denúncia.

Na aplicação da pena atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal, estabeleço a pena base no mínimo legal o que corresponde a 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, a agravante pela reincidência é compensada pela confissão espontânea do réu.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou redução da pena.

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essa pena definitiva.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da pouca condição econômica alegada pelo réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo fixado pelo artigo 49, § 10, da mesma Lei.

Face o que dispõe o artigo 33, § 2º, alínea "c", combinado com §3º do Código Penal, considerando que o réu confessou a prática do delito, estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena.

O réu não preenche os requisitos do artigo 44, II, do Código Penal, pois é reincidente, de forma que a pena privativa de liberdade não pode ser substituída.

O réu poderá apelar em liberdade, considerando a pena e regime fixados, bem como por não estarem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a presente ação penal para CONDENAR o réu 02 (dois) anos, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por incorrer nas penas do artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03. Publicada em audiência.

Pelo Ministério Público foi dito que SIM, defesa recorrer. Pela Defesa e Réu foi dito que NÃO desejam recorrer. Recebo o recurso interposto pelo Ministério Público, processando-se.

Ao trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se guia ao juízo das execuções criminais para cumprimento da pena imposta.

Saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, (Felipe Alves de Souza), Assistente Judiciário, digitei e subscrevi.